

**Nr. 50 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Unterkunft bei Bauten. 30.
November 1934***R 43 II/527a, Bl. 5 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Im Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung steht die Beschäftigung einer großen Zahl von Arbeitern bei Straßen-, Wasser-, Landgewinnungs- und ähnlichen Bauten an erster Stelle. Die Baustellen liegen meist abseits von bewohnten Orten, zum Teil in schwach besiedelten Gegenden. Die Arbeiter können häufig den Weg von ihrer Wohnung zur Baustelle und zurück nicht täglich zurücklegen. Vielfach werden auch größere Arbeiterkolonnen aus entfernten Städten beschäftigt. Diese Arbeiter müssen daher bei der Baustelle in behelfsmäßig errichteten Unterkünften untergebracht werden. Außenarbeiten bei ungünstiger Witterung, zum Teil im Wasser selbst, beanspruchen die Gesundheit in erhöhtem Maße, besonders, wenn die Arbeiten auch in der schlechten Jahreszeit, im Herbst und im Winter, fortgesetzt werden. Es ist daher erforderlich, die Unterkunft so auszugestalten, daß die Arbeiter ausreichend gegen alle gesundheitsschädlichen Einflüsse, insbesondere des Wetters, geschützt sind.

Die Unterbringung in behelfsmäßig aufgestellten Räumen ist immer schwierig, besonders wenn sie längere Zeit dauert. Es muß daher dafür gesorgt werden, daß die Arbeiter sich in den Räumen einigermaßen wohl fühlen und ihre Arbeitsfreude behalten. Das herbeizuführen, ist der Zweck des kurzen Rahmengesetzes (§ 1)².

Welche Anforderungen im einzelnen zu stellen sind, bestimmt der Reichsarbeitsminister in einer Durchführungsverordnung (§ 2), die möglichst gleichzeitig mit dem Gesetz erlassen werden soll. Das Gesetz würde ohne ausreichende Aufsicht wirkungslos bleiben. Die Zuständigkeit für die Bauaufsicht ist in den Ländern verschieden geregelt. Sie muß dementsprechend den Gewerbeaufsichtsbeamten und den sonst für die Bauaufsicht bestehenden Stellen übertragen werden. Bei Bauten, die von der öffentlichen Hand selbst ausgeführt werden, muß die Aufsicht den Dienstaufsichtsbehörden verbleiben (ähnlich der in § 29 Abs. 3 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Arbeitszeitordnung vom 26. Juli 1934³ vorgesehenen Regelung hinsichtlich der Arbeitszeit)⁴.

¹ Vom RAM an den StSRk übersandt mit der Bitte, den GesEntw. „wegen der großen Dringlichkeit ausnahmsweise“ (zu den üblichen Fristen s. Dok. Nr. 31) noch auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 4. 12. 34 zu setzen: „Über den Entwurf des Gesetzes und über die in § 2 vorgesehene Durchführungsverordnung ist mit den beteiligten Reichsressorts, dem Reichssiedlungskommissar und dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen eine Einigung in allen wesentlichen Punkten erzielt worden.“ R 43 II/527a, Bl. 3 f.; auch in R 43 I/1471, Bl. 82–85 und R 43 II/1004, Bl. 1–10. Zur Veranlassung des Gesetzes vgl. MORSCH S. 151 f.; SCHÜTZ/GRUBERS. 67–69, 74.

² § 1 lautete: „Werden auf einer Baustelle mindestens einen Monat lang Arbeiter beschäftigt, die keine eigene leicht erreichbare Unterkunft haben, so hat der Unternehmer Schlaf- und Aufenthaltsräume bereitzustellen, die die Arbeiter gegen Gefahren für die Gesundheit, insbesondere gegen Unbilden der Witterung schützen, eine angemessene Unterkunft ermöglichen und die Arbeitsfreude erhalten.“ § 4 sah bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen das Gesetz oder die nach ihm erlassenen Bestimmungen Geldstrafe bis zu 150 RM, in schweren Fällen Geldstrafe oder Gefängnis bis zu 6 Monaten vor.

³ RGBL. I S. 803.

⁴ § 4 Abs. 2 des Entwurfs lautete entsprechend: „Soweit Dienststellen des Reiches (auch der Deutschen Reichsbahngesellschaft, des ‚Unternehmens Reichsautobahnen‘ und der Reichsbank) oder der Länder Bauten selbst ausführen oder auf Dienstgelände durch Unternehmer ausführen lassen, steht die Aufsicht den diesen Stellen Vorgesetzten Dienstbehörden zu.“

In einzelnen Ländern sind von örtlich oder bezirklich zuständigen Verwaltungsstellen Vorschriften über Massenquartiere erlassen worden. Es ist zur Zeit nicht zu übersehen, welche Vorschriften noch in Kraft sind; daher müssen alle aufgehoben werden, soweit sie sich auf Unterkunftsräume beziehen. Das Gesetz tritt mit dem Tage nach der Verkündung in Kraft. Es ist vorgesehen, daß die Verordnung des Reichsarbeitsministers erst nach einer gewissen Übergangsfrist in Kraft gesetzt wird, damit den Unternehmern für die etwa erforderlich werdende Umstellung vorhandener Unterkünfte ausreichend Zeit bleibt⁵.

⁵ Zur Verabschiedung der Vorlage s. Dok. Nr. 53 P. 16.

Zitierhinweis

Nr. 50 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Unterkunft bei Bauten. 30. November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d050>